

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עודד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

פ/25/6366

הצעת חוק כינון ממשלתי (תיקון – כינון ממשלתי חרדי), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק כינון ממשלתי, התשי"ג–1953¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) אחרי ההגדרה "כינון ממשלתי דתי" יבוא :

"כינון ממשלתי חרדי" – כינון ממשלתי, אלא שמוסדותיו הם חרדיים לפי אורח חייהם, תוכנית לימודיהם, מוריהם ומפקחיהם ובהם מחנכים לחיי תורה ומצוות על פי המסורת הדתית;";

(2) אחרי ההגדרה "מוסד כינון ממשלתי" יבוא :

"מוסד כינון ממשלתי חרדי" – מוסד כינון רשמי שניתן בו כינון ממשלתי חרדי;";

(3) אחרי ההגדרה "תוכנית השלמה למוסד כינון ממשלתי דתי" יבוא :

"תוכנית השלמה למוסד כינון ממשלתי חרדי" – תוכנית השלמה שתכלול לימודי תורה שבכתב ושבעל פה ותכוון לאורח חיים חרדי, לרבות נוהג והווי דתי בין כותלי המוסד;".

2. הוספת סעיף 4א אחרי סעיף 4ב לחוק העיקרי יבוא :

"מוסד כינון ממשלתי חרדי 4א. (א) לפי דרישה של הורי תלמידים, ביישוב המונה לכל הפחות 10,000 איש, יקבע השר או מי שהוא הסמיך לכך, אם

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

ראה שהתקיימו התנאים שקבע בתקנות, כי החל משנת הלימודים הבאה ואילך יקום מוסד חינוך ממלכתי חרדי.

(2) דרישה כאמור בפסקה (1) תהא של הורים של תלמידים בכיתות א' עד ו', ובלבד שהם ההורים ללפחות עשרה תלמידים בכל שכבת גיל.

(ב) דרישה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש לשר במועד ובאופן שייקבע בתקנות, והשר יחליט בה לאחר התייעצות עם רשות החינוך המקומית.

(ג) השר ימסור, באופן שקבע בתקנות, הודעה מוקדמת על קביעתו כאמור בסעיף קטן (א); הודעה כאמור תימסר לפני מועד התחלת הרישום לשנת הלימודים הבאה לפי חוק זה, ולפחות 30 ימים לפני אותו מועד.

(ד) תקנות לפי סעיף זה טעונות את אישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת."

3. תיקון סעיף 5 בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום "ולמוסד" יבוא "למוסד" ובסופו יבוא "ולמוסד חינוך ממלכתי חרדי תיקבע תוכנית מתוכניות ההשלמה למוסד חינוך ממלכתי חרדי".

4. הוספת סעיף 13 א אחרי סעיף 13א לחוק העיקרי יבוא:

"מועצה לחינוך 13ב. (א) תוקם מועצה לחינוך ממלכתי חרדי; חברי ממלכתי משלב המועצה יתמנו על ידי השר, כל אחד לתקופה של ארבע שנים.

(ב) השר ייוועץ במועצה בטרם ישתמש בסמכות מן הסמכויות המסורות לו לפי חוק זה הנוגעות לחינוך ממלכתי חרדי, חוץ מן הסמכויות לפי סעיף קטן (א) וסעיף 29, וכן השימוש הראשון בסמכותו לפי סעיף קטן (ג).

(ג) השר יקבע הוראות לעניין אופן הקמת המועצה לרבות הרכבה, וכן תקנון למועצה שבו ייקבעו סדרי כינוסה ועבודתה, וכן הוראות אחרות שהשר יראה בהן צורך לשם ביצוע תפקידה."

הוספת סעיף 16 ב 5. אחרי סעיף 16א לחוק העיקרי יבוא :

"הסכמה לתוכניות 16ב. תוכניות השלמה למוסדות החינוך הממלכתי השלמה למוסדות החרדי ייקבעו על ידי השר בהתייעצות עם המועצה החינוך הממלכתי לחינוך ממלכתי חרדי." החרדי

תיקון סעיף 20 ב 6. בסעיף 20 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (א1) יבוא :

"(ב1) במוסד חינוך ממלכתי חרדי, ובלבד שהתלמיד זכאי להירשם למוסד כזה בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 21;".

תיקון סעיף 24 ב 7. בסעיף 24(ב) לחוק העיקרי, אחרי "חינוך ממלכתי משלב" יבוא "או חינוך ממלכתי חרדי".

תיקון סעיף 34 ב 9. בסעיף 34(7) לחוק העיקרי, אחרי "לפי סעיף 4ב" יבוא "ולעניין מוסד חינוך ממלכתי חרדי הוא עומד בתנאים שנקבעו לפי סעיף 4ג" ואחרי "פסקה זו לעניין מוסד חינוך ממלכתי משלב" יבוא "ולעניין מוסד חינוך ממלכתי חרדי".

תחילה ב 10. תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים התשפ"ז.

ד ב ר י ה ס ב ר

הקמת בתי ספר ממלכתיים חרדיים תהווה פתרון חינוכי לחלק מהציבור החרדי אשר רוצה לחנך את ילדיו כחרדים ובד בבד רואה חשיבות רבה בצורך להעניק להם חינוך הולם ושוויוני כלשאר ילדי ישראל וכלים מקצועיים להשתלבות בשוק התעסוקה בעתיד. אומנם קיים חשש בחברה החרדית משילוב הילדים בזרם חינוכי חדש, אך לאחר פתיחת המוסדות, יש להניח שהשילוב יהיה קל ומהיר יותר.

פתיחת מוסדות ממלכתיים לציבור זה היא חובה של המדינה בכדי לאפשר לכלל ילדי ישראל חינוך הולם ושוויוני. יתרה מזאת, צעד זה הוא גם אינטרס של המדינה לפיתוחה ולפיתוח כלכלתה בעתיד. על פי דוח מבקר המדינה, החברה החרדית עתידה להוות בשנת 2065 כ-35% מאוכלוסיית המדינה. לפיכך שילוב ציבור זה בתעסוקה חשוב, כאמור, לצמיחה העתידית של כלכלת ישראל, ופתיחת מוסדות אלו חיונית להצלחת אותו שילוב.

לכן, מוצע לחייב את המדינה להקים ברשות חינוך מקומית מוסד חינוך ממלכתי חרדי כאשר קיימת לכך דרישה של הורים ל-10 לתלמידים מכל שכבה בחינוך היסודי, ובאותו יישוב קיימת אוכלוסייה של 10,000 איש, לכל הפחות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/24/3558) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/25/1365; הוסרה מסדר היום ביום י"ח בסיוון (7 ביוני 2023), (פ/25/5185)), על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/25/3797; הוסרה מסדר היום ביום ח' בטבת התשפ"ה (8 בינואר 2025)), על ידי חבר הכנסת אלון שוסטר (פ/25/5315) ועל ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/25/717).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלכס קושניר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2229).
הצעת החוק זהה לפ/24/2229 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ו (15.12.2025)